

01_Pruefauftrag.eml

Von	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:05:00 +0200
Betreff	Nutzungsänderung Frau Adebayo – Prüfung der Folgekosten

Sehr geehrte Frau Klee,

für die Stadt Würzburg beauftrage ich Sie mit der Prüfung der Forderung von Frau Tola Adebayo. Unsere Bauaufsicht als untere Bauaufsichtsbehörde der kreisfreien Stadt hatte ihre Nutzungsänderung einschließlich der baulichen Änderung zunächst versagt und nach Überprüfung genehmigt. Frau Adebayo hat gegen die Versagung rechtzeitig Klage erhoben. Das Verwaltungsverfahren und der geltend gemachte Geldanspruch sind getrennt zu betrachten; für das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht ist auf ihrer Seite Rechtsanwältin Weller tätig.

Bitte verfassen Sie einen internen Prüfvermerk zu Verantwortlichkeit, Verschulden und dem Ablauf bei zutreffender Bearbeitung sowie einen vollständigen Antwortentwurf an Frau Weller zur Geldforderung. Die behaupteten zwei Monate Verzögerung sollen anhand der Bearbeitungsstände, des Mietvertrags und der Finanzierung geprüft werden. Uns genügt kein Verweis darauf, dass später eine Genehmigung erging. Das Ergebnis benötigen wir bis 8. Oktober, der Antwortentwurf soll die Frist vom 12. Oktober berücksichtigen.

Das Mandat erteile ich ausschließlich für die Stadt als Rechtsträgerin der beteiligten Bauaufsicht. Ein Anspruch gegen einzelne Beschäftigte ist nicht Gegenstand unseres Auftrags. Versicherungsbedingungen oder Unterlagen zu einem kommunalen Schadenausgleich liegen nicht vor. Bitte keine Zahlung zusagen und nichts versenden oder bei Gericht einreichen.

Mit freundlichen Grüßen

Gertraud Holler

04_Klage.eml

Von	Rechtsanwältin Anja Weller <anja@weller-kanzlei.example>
An	Tola Adebayo <tola@adebayo-planung.example>
Datum	Wed, 17 Jun 2026 14:35:00 +0200
Betreff	Klage eingereicht – Nutzungsänderung Haselkornbogen

Sehr geehrte Frau Adebayo,

ich bestätige Ihnen, dass ich heute die Verpflichtungsklage gegen die Stadt wegen des Bescheids vom 2. Juni elektronisch über mein besonderes Anwaltspostfach beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg eingereicht habe. Das Übermittlungsprotokoll weist den Eingang um 14:08 Uhr aus. Ein gerichtliches Aktenzeichen ist mir noch nicht mitgeteilt worden. Der Klageantrag richtet sich auf Aufhebung der Versagung und Erteilung der beantragten Genehmigung, hilfsweise auf erneute Entscheidung. Ich habe die Behörde zugleich um sofortige Überprüfung der offensichtlich unzutreffenden Betriebsannahmen gebeten.

Ich habe in der Klage Ihre Betriebsbeschreibung vom 14. April mit dem Bescheid verglichen. Ihr Antrag beschreibt ausschließlich ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen. Der Bescheid setzt dagegen einen Maschinen- und Lieferbetrieb voraus. Zur weiteren Bearbeitung habe ich die unveränderte Betriebsbeschreibung erneut übermittelt. Eine neue oder erweiterte Nutzung haben wir nicht beantragt.

Einen gerichtlichen Eilantrag habe ich heute nicht gestellt. Im Telefonat kündigte die Bauaufsicht an, die Zuordnung der Unterlagen bis Ende der folgenden Woche zu prüfen. Ich werde nachfassen, wenn die Abhilfe ausbleibt. Das Mietverhältnis und mögliche Folgekosten bleiben hiervon unberührt.

Mit freundlichen Grüßen
Anja Weller, Rechtsanwältin

10_Forderung.eml

Von	Rechtsanwältin Anja Weller <anja@weller-kanzlei.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 14:10:00 +0200
Betreff	Adebayo gegen Stadt – Miet- und Finanzierungskosten

Sehr geehrte Frau Holler,

für Frau Tola Adebayo mache ich 840,00 EUR Mietaufwand für Juni und Juli sowie 40,00 EUR Bereitstellungszinsen geltend, insgesamt 880,00 EUR. Beigefügt sind der Mietvertrag, die Bankabrechnung und die Bestätigung zu Zahlungen und Nutzung. Die Miete wurde ohne Umsatzsteuer vereinbart; die Bankposition enthält keine Umsatzsteuer. Entgangenen Gewinn machen wir nicht geltend. Die Kosten des Verwaltungsgerichtsverfahrens verfolgen wir im dortigen Kostenverfahren und rechnen sie hier nicht erneut ab.

Die Versagung beruhte auf einem Betrieb, den meine Mandantin nie beantragt hatte. Bei zutreffender Prüfung hätte sie aus unserer Sicht noch im Mai eine Entscheidung erhalten und ab Juni das Büro nutzen können. Bitte teilen Sie mit, ob Sie dem aus tatsächlichen Gründen widersprechen. Meine Mandantin hatte einen festen Mietbeginn und keine kostenfreie Lösungsmöglichkeit gegenüber dem Vermieter. Eine entsprechende Bitte um Entgegenkommen vom 10. Juni lehnte dieser telefonisch ab.

Wir haben die Versagung innerhalb der Klagefrist angegriffen und mehrfach um Abhilfe gebeten. Nach der Genehmigung haben wir die Hauptsache für erledigt erklärt; eine gerichtliche Kostenentscheidung liegt mir für diese Forderung noch nicht vor. Bitte nehmen Sie zu dem Zahlungsanspruch bis 12. Oktober Stellung.

Mit freundlichen Grüßen
Anja Weller, Rechtsanwältin

11_Kundenauftrag.eml

schriftverkehr-und-klage/11_Kundenauftrag.eml

Von	Aurelia Gharbi <a.gharbi@formblatt-innenraeume.example>
An	Rechtsanwältin Anja Weller <anja@weller-recht.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 11:25:00 +0200
Betreff	Beratungspaket Juni/Juli – Bestätigung des damaligen Auftrags

Sehr geehrte Frau Weller,

ich bestätige für die Formblatt Innenräume GmbH den am 11. Mai mit Frau Adebayo vereinbarten Auftrag. Sie sollte für uns zwei aufeinander aufbauende Material- und Farbberatungen am 12. Juni und 10. Juli 2026 durchführen. Der Gesamtfestpreis betrug 1.080,00 EUR netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Es war ein zusammengehörendes Paket, keine unverbindliche Reservierung. Die Treffen sollten in ihrem neuen Büro am Haselkornbogen stattfinden. Wegen der noch nicht veröffentlichten Entwürfe hatten wir ausdrücklich einen abgeschlossenen Beratungsraum vereinbart. Ein offener Arbeitsplatz oder eine Videokonferenz genügte uns nicht. Wir selbst hatten während unseres Ladenumbaus keinen geeigneten Besprechungsraum.

Am 8. Juni erklärte Frau Adebayo, dass die Nutzung versagt worden sei und der Ausbau deshalb noch nicht begonnen habe. Wir hatten für das erste Treffen den 12. Juni als letzten Termin vor einer internen Freigabe festgelegt. Unter diesen Umständen beendeten wir am selben Tag das gesamte Paket entsprechend unserer Terminvereinbarung ohne Vergütung. Die zweite Sitzung setzte die erste voraus. Wir beauftragten am 9. Juni ein anderes Büro; eine Nachholung bei Frau Adebayo gab es nicht. Wäre das vereinbarte Büro verfügbar gewesen, hätten wir beide Leistungen abgerufen und den Preis gezahlt. Wir waren zahlungsfähig und hatten das Budget freigegeben.

Die von Frau Adebayo eingeplanten gedruckten Materialmappen wurden nicht hergestellt. Laut ihrer Auftragskalkulation entfielen darauf 180,00 EUR netto Fremddruckkosten. Ob ihr Druckdienstleister diesen Preis tatsächlich verbindlich angeboten hatte, kann ich nicht aus eigener Kenntnis bestätigen. Wir selbst haben ihr weder Auslagen noch eine Stornopauschale bezahlt. Weitere Vergütung für Vorarbeiten war nicht vereinbart. Bei der Behörde hatte ich zuvor keine Angaben gemacht; Frau Adebayo fragte mich erst jetzt nach einer schriftlichen Bestätigung.

Mit freundlichen Grüßen

Aurelia Gharbi

Geschäftsführerin, Formblatt Innenräume GmbH

Rosmarinlaubenweg 4, 97074 Würzburg

12_Ausbaukapazitaet.eml

schriftverkehr-und-klage/12_Ausbaukapazitaet.eml

Von	Fridolin Aumüller <buero@aumueller-ausbau.example>
An	Rechtsanwältin Anja Weller <anja@weller-recht.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Büro Adebayo – unser Terminfenster im Mai

Sehr geehrte Frau Weller,

ich habe unseren internen Kalender geprüft. Am 13. Mai besprach ich mit Frau Adebayo telefonisch folgendes Zeitfenster: Wenn die schriftliche Genehmigung bis 20. Mai vorliegt und sie den Ausbau dann beauftragt, beginnen wir am 22. Mai mit Abstützung und Wandöffnung. Elektro und Heizkörper waren für den 26./27. Mai vorgesehen, Abschluss bis 29. Mai mit Restpuffer bis 31. Mai. Ohne Genehmigung und Auftrag würden wir nicht anfangen. Frau Adebayo erklärte telefonisch, das dann so machen zu wollen. Ich trug diese bedingte Planung in unseren internen Kalender ein. Es gab keine schriftliche Terminreservierung gegenüber Frau Adebayo und noch keinen unbedingt erteilten Bauauftrag. Ihre frühere Angabe einer mündlichen Auskunft ist richtig. Mein heutiges Schreiben macht aus dieser Absprache keine damals ausgetauschte E-Mail. Für den kleinen Auftrag waren mein Mitarbeiter Milan Arendt und ich vorgesehen. Die Elektroarbeiten hatte Jana Rebhuhn für den 26. Mai eingeplant; sie kann ihren damaligen Kalender bestätigen.

Am 14. Mai klärte ich den Zutritt telefonisch unmittelbar mit Herrn Alfons Späth, Haselkornbogen 7, 97074 Würzburg. Er sagte zu, uns nach Vorlage der Genehmigung an den vorgesehenen Bautagen ab 22. Mai morgens aufzuschließen und abends wieder abzuschließen. Eine Schlüsselübergabe an die Mieterin oder eine Büronutzung vor dem 1. Juni war damit nicht verbunden. Der Raum war leer. Herr Späth kann diese gesonderte Zutrittsabsprache bestätigen. Die geprüfte Sturzberechnung, Heizkörper und Leitungsmaterial waren rechtzeitig vorhanden. Unser Angebot umfasste insgesamt 8.000,00 EUR einschließlich der beteiligten Gewerke. Bei Fertigstellung Ende Mai hätten wir am 29. Mai die Schlussrechnung gestellt. Wir hatten Zahlungsziel bis 5. Juni zugesagt; eine Vorfinanzierung durch einen vorzeitigen Kreditabruf war nicht erforderlich. Es fehlte im Mai nach unserer Kenntnis allein die Genehmigung. Über deren gesetzliche Bearbeitungsdauer kann ich nichts sagen.

Als bis 20. Mai keine Freigabe vorlag, mussten wir das Fenster aufgeben. Tatsächlich arbeiteten wir nach Vorlage der Augustgenehmigung vom 6. bis 14. August. Der Umfang blieb gegenüber unserem Maiangebot gleich. Die im Gebäude nötige Wandöffnung war eine tragende Innenwand, kein bloßer Einbau einer Bürotür in eine leichte Trennwand.

Mit freundlichen Grüßen

Fridolin Aumüller

Aumüller Ausbau, Schilfkornweg 16, 97076 Würzburg

13_Finanzierungsvergleich.emlschriftverkehr-und-klage/13_Finanzierungsvergleich.eml

Von	Beate Heckenast <beate.heckenast@mainlaub-bank.example>
An	Tola Adebayo <tola@adebayo-planung.example>, Rechtsanwältin Anja Weller <anja@weller-recht.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 12:40:00 +0200
Betreff	Kredit Adebayo – Ergänzung zur Abrechnung vom 5. August

Sehr geehrte Frau Adebayo, sehr geehrte Frau Weller,

mit Einverständnis unserer Kundin erläutere ich den Vergleich für Juni und Juli. Bei Vorlage der Genehmigung und einer vollständigen Schlussrechnung Ende Mai hätte der vereinbarte Betrag von 8.000,00 EUR zum 1. Juni vollständig ausgezahlt werden können. Der Darlehenszins beträgt fest 6,00 Prozent jährlich. Für zwei volle Zinsmonate hätten sich 80,00 EUR reguläre Zinsen ergeben. In diesen ersten beiden Monaten war noch keine Tilgung vorgesehen. Eine zusätzliche Bereitstellungsgebühr wäre auf den vollständig ausgezahlten Betrag nicht mehr angefallen.

Tatsächlich blieb der Kredit in Juni und Juli vollständig unabgerufen. Deshalb wurden nur die bereits belegten 40,00 EUR Bereitstellungszinsen berechnet. Die Differenz für diese beiden Monate beträgt somit zugunsten der Kundin 40,00 EUR. Wer den Schaden mit einem planmäßigen Abruf zum 1. Juni vergleicht, darf die regulären Zinsen von 80,00 EUR nicht weglassen und nur die tatsächlichen 40,00 EUR als Mehrkosten zählen.

Ob der Ausbau bei einer bestimmten behördlichen Bearbeitung wirklich Ende Mai abgeschlossen gewesen wäre, können wir nicht bestätigen. Die Auszahlung setzte die tatsächliche Vorlage beider Unterlagen voraus. Unsere Auskunft betrifft ausschließlich die vertragliche Finanzierung und die Rechenfolge. Andere Kreditkosten, Tilgungsbeträge oder Kosten des Verwaltungsgerichtsverfahrens sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Mit freundlichen Grüßen

Beate Heckenast

Genossenschaftliche Musterbank Mainlaub eG

Buchenfächerweg 10, 97070 Würzburg

02_Antragsbeschreibung.docx

Nutzungsänderung Lagerraum zu Planungsbüro

14.04.2026

1 Gegenstand des Antrags

Ich beantrage die Nutzungsänderung des bisher unbeheizten Lagerraums im Erdgeschoss am Haselkornbogen 5 in ein Planungsbüro sowie den unten beschriebenen Eingriff in eine tragende Innenwand. Das dreigeschossige Gebäude hat sechs selbstständige Nutzungseinheiten. Die Nutzfläche unseres Raums beträgt 42 Quadratmeter. Im Büro werden ich und eine angestellte Zeichnerin arbeiten. Wir erstellen am Computer Innenraumpläne. Es gibt keine Werkstatt, keine Produktionsmaschinen, keinen Warenverkauf und keine Lagerung von Baustoffen. Gelegentliche Kundenbesprechungen mit höchstens zwei Besuchern finden tagsüber statt. Der Zugang erfolgt unmittelbar von der Straße.

2 Unterlagen und Grundstück

Grundriss, Betriebsbeschreibung, Angaben zur bisherigen Nutzung und der statische Nachweis zur Wandöffnung wurden am 14. April gemeinsam bei der Bauaufsicht eingereicht. Fenster, Außentür und Sanitärräume bleiben bestehen. In der tragenden Innenwand ist eine neue 90 Zentimeter breite Türöffnung mit berechnetem Sturz vorgesehen; außerdem werden Arbeitsbeleuchtung, Steckdosen und Heizkörper eingebaut. Die bisherige Lagerfläche soll erstmals als dauerhafter Aufenthaltsraum dienen. Die hierfür eingereichten Nachweise zu Belichtung, Lüftung und baulichem Brandschutz liegen beim Antrag. Das Grundstück liegt in einer seit langem bebauten Straßenzeile mit Wohnungen, Büros und kleinen Läden; ein Bebauungsplan liegt dem Antrag nicht zugrunde.

3 Zeitlicher Hintergrund

Ich habe den Raum bereits angemietet. Der Mietbeginn ist der 1. Juni. Ich bitte deshalb um eine Entscheidung möglichst bis Mitte Mai. Der alte Dateiname meines Grundrisses enthält das Wort „Werkraum“, weil ich die Datei aus einer Vorplanung übernommen habe. Verbindlich sind die beigefügte Betriebsbeschreibung und die eingetragenen Raumnutzungen; eine handwerkliche Produktion ist ausdrücklich nicht beantragt.

Tola Adebayo

Eingangsvermerk der Bauaufsicht: Eingang am 14. April 2026; die Sachbearbeiterin bestätigte am 17. April 2026 die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen.

03_Versagungsbescheid.docx

Bescheid über die beantragte Nutzungsänderung

02.06.2026

Sehr geehrte Frau Adebayo,

1 Entscheidung

Ihr Antrag vom 14. April 2026 auf Nutzungsänderung des Lagerraums am Haselkornbogen 5 einschließlich der beantragten Öffnung in der tragenden Innenwand wird abgelehnt. Über die Verfahrenskosten ergeht eine gesonderte Mitteilung. Gegenstand dieser Entscheidung ist allein die beantragte Nutzung des bezeichneten Erdgeschossraums.

2 Begründung

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit wird nach § 34 BauGB beurteilt. In der näheren Umgebung überwiegen Wohnnutzung, kleinere Büros und Läden. Der von uns der Prüfung zugrunde gelegte Werkstattbetrieb mit täglichem Maschinenbetrieb und regelmäßigem Anlieferverkehr fügt sich nach der Art der Nutzung nicht in diese Umgebung ein. Die für eine Genehmigung nach Art. 68 BayBO erforderlichen Voraussetzungen liegen damit nach dem hier zugrunde gelegten Betriebsumfang nicht vor. Eine Beschränkung der beantragten Werkstatt auf einen bloßen Bürobetrieb wäre eine wesentliche Änderung des Vorhabens, die Sie nicht beantragt haben.

3 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg erhoben werden. Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder in zugelassener elektronischer Form erhoben werden. Eine einfache E-Mail genügt der vorgeschriebenen elektronischen Form nicht.

Wolfram Reuther, für die Bauaufsicht

Zustellvermerk der Akte: Die Ausfertigung wurde Frau Adebayo am 5. Juni 2026 gegen Empfangsbestätigung übergeben.

05_Bearbeitungsvermerk.docx

Zuordnung der Betriebsbeschreibung und weiterer Ablauf

28.07.2026

1 Feststellungen zur Akte

Die am 14. April eingegangene Betriebsbeschreibung betrifft ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen. Sie ist dem richtigen Grundstück zugeordnet. Bei der Vorbereitung des Bescheids wurde daneben ein Textbaustein aus einer anderen Nutzungsprüfung geöffnet. Die dort genannten Maschinen und regelmäßigen Lieferungen wurden in die Begründung übernommen. Für das Vorhaben von Frau Adebayo enthalten die eingereichten Unterlagen diese Angaben nicht. Der Dateiname „Werkraum“ war Anlass für die Zuordnung, ohne den Inhalt der Betriebsbeschreibung erneut zu lesen.

2 Bearbeitungsstände

Am 12. Mai hatte ich den Vorgang intern als entscheidungsreif bezeichnet. Die Kontrolle der zeichnungsbefugten Person war noch offen. Am 19. Mai lag der unzutreffende Entwurf zur Unterschrift vor. Nach der Klage und dem Hinweis der Rechtsanwältin überprüften wir am 23. Juni die Betriebsbeschreibung. Die angekündigte Rückmeldung an Frau Weller erfolgte an diesem Tag nicht. Sie erinnerte telefonisch am 30. Juni und schriftlich am 7. Juli.

Die abschließende erneute Ortsprüfung fand erst am 21. Juli statt. Sie ergab gegenüber dem ursprünglichen Antrag keine neue tatsächliche Anforderung. Am 28. Juli stellte ich den Genehmigungsentwurf fertig. Die Zeichnung ist für den 3. August vorgesehen. Welche Bearbeitungszeit die abschließende Kontrolle bei richtiger Erstzuordnung im Mai tatsächlich beansprucht hätte, lässt sich aus dem Terminkalender nicht sicher rekonstruieren.

Yasemin Kraus

06_Abhilfe_Genehmigung.docx

Aufhebung der Versagung und Baugenehmigung

03.08.2026

Sehr geehrte Frau Adebayo,

1 Entscheidung

Der Bescheid vom 2. Juni 2026 wird aufgehoben. Die mit Antrag vom 14. April 2026 beantragte Nutzungsänderung des Lagerraums am Haselkornbogen 5 in ein Planungsbüro mit zwei Arbeitsplätzen einschließlich der beantragten Öffnung in der tragenden Innenwand wird nach Maßgabe der unveränderten Antragsunterlagen genehmigt. Die Entscheidung bezieht sich auf den beschriebenen Bürobetrieb ohne Werkstatt, Produktion oder Warenverkauf. Eine andere Betriebsart wird hiermit nicht zugelassen.

2 Gründe

Bei der erneuten Prüfung wurde festgestellt, dass die Versagung von Betriebsabläufen ausging, die Sie nicht beantragt hatten. Maßgeblich ist die ursprüngliche Betriebsbeschreibung. Das dort beschriebene Planungsbüro fügt sich nach den festgestellten Verhältnissen in die nähere Umgebung ein. Die im Verfahren zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen stehen der beantragten Nutzung nicht entgegen. Geänderte Bauvorlagen oder eine Änderung des Nutzungsumfangs waren für diese Entscheidung nicht erforderlich.

3 Weiteres Verfahren

Ihre bevollmächtigte Rechtsanwältin erhält eine Ausfertigung. Das Verwaltungsgericht wird über die Aufhebung der Versagung und die erteilte Genehmigung unterrichtet. Über die prozessualen Erklärungen und die Kosten des gerichtlichen Verfahrens ist dort gesondert zu befinden. Mit dieser Genehmigung wird keine Entscheidung über einen zivilrechtlichen Zahlungsanspruch getroffen.

Wolfram Reuther, für die Bauaufsicht

Empfang durch die bevollmächtigte Rechtsanwältin am 4. August 2026 bestätigt.

07_Mietvertrag.docx

Vermieter Alfons Späth und Mieterin Tola Adebayo

Mietvertrag über einen Büroraum

07.04.2026

1 Mietgegenstand und Beginn

Alfons Späth vermietet Tola Adebayo den Erdgeschossraum mit 42 Quadratmetern am Haselkornbogen 5 in Würzburg zur Nutzung als Planungsbüro. Das Mietverhältnis beginnt am 1. Juni 2026. Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 420,00 EUR. Der Vermieter optiert für diese Vermietung nicht zur Umsatzsteuer. Vorauszahlungen auf Betriebskosten werden während der ersten beiden Monate nicht erhoben; nach tatsächlicher Nutzung wird eine gesonderte Vereinbarung getroffen.

2 Genehmigung und Ausbau

Die Mieterin beantragt die für die Nutzungsänderung erforderliche Genehmigung und trägt die Kosten der vereinbarten Öffnung in der tragenden Innenwand sowie der elektrischen Arbeitsplatzausstattung und der Heizkörper. Der Vermieter gestattet diese Arbeiten nach Vorlage der Genehmigung. Der feste Mietbeginn bleibt auch bei späterer Genehmigung bestehen. Eine Zusage zum Zeitpunkt oder Erfolg des Verfahrens gibt der Vermieter nicht ab. Der Vermieter übergibt die Schlüssel zum Mietbeginn; eine vorzeitige Nutzung als Büro ohne die erforderliche Genehmigung ist nicht vereinbart.

3 Laufzeit

Das Mietverhältnis läuft zunächst zwölf Monate. Die Parteien haben kein besonderes Kündigungsrecht wegen verzögerter Genehmigung vereinbart. Am 7. April unterzeichnen beide Parteien diesen Vertrag. Frau Adebayo teilt mit, die Entscheidung bis Mitte Mai anzustreben. Herr Späth weist darauf hin, dass er nach Vertragsabschluss für den Zeitraum ab Juni keine andere Vermietung suchen werde.

Alfons Späth · Tola Adebayo

08_Bankabrechnung.docx

Bereitstellungszinsen für Ausbaukredit

05.08.2026

Kundin: Tola Adebayo. Zweck des vereinbarten Kredits ist die Finanzierung der Wandöffnung und der technischen Ausstattung des geplanten Büros am Haselkornbogen 5. Der Kreditrahmen beträgt 8.000,00 EUR. Nach der am 20. April geschlossenen Vereinbarung kann die Auszahlung nach Vorlage der Genehmigung und der Handwerkerrechnungen erfolgen. Die Auszahlung war von der Kundin ursprünglich für Anfang Juni angekündigt.

Ab 1. Juni fallen auf den noch nicht abgerufenen Betrag monatlich 0,25 Prozent Bereitstellungszinsen an. Für Juni werden deshalb 20,00 EUR und für Juli weitere 20,00 EUR berechnet, zusammen 40,00 EUR. Während dieser Zeit wurde kein Teilbetrag ausgezahlt. Die Abrechnung wird am 5. August dem Geschäftskonto belastet. Tilgung und reguläre Kreditzinsen sind in diesem Betrag nicht enthalten.

Die Kundin bat am 26. Juni wegen der fehlenden Genehmigung um Aussetzung der Bereitstellungszinsen. Die Bank hielt mit Antwort vom 30. Juni an der vereinbarten Berechnung fest. Eine Umstellung auf einen anderen Kredit oder eine vorzeitige Auszahlung wurde nicht vereinbart. Die Genehmigung wurde der Bank am 4. August vorgelegt; Handwerkerrechnungen lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

Beate Heckenast

09_Zahlungsnachweis.docx

Zahlungen und Nutzung des Raums

28.09.2026

1 Zahlungen

Meine Geschäftskontoauszüge weisen am 1. Juni und am 1. Juli jeweils eine Überweisung von 420,00 EUR an Alfons Späth mit dem Verwendungszweck „Miete Haselkornbogen“ aus. Der Vermieter bestätigt unter diesem Blatt den Eingang beider Zahlungen, insgesamt 840,00 EUR. Die Bank belastete am 5. August zusätzlich 40,00 EUR Bereitstellungszinsen nach der beigefügten Abrechnung. Erstattungen auf diese Beträge habe ich nicht erhalten.

2 tatsächliche Nutzung

Die Schlüssel bekam ich am 1. Juni. Ein alter Schreibtisch und drei Kartons standen ab Mitte Juni in dem Raum. Gearbeitet haben meine Zeichnerin und ich in dieser Zeit weiterhin an unseren bisherigen Arbeitsplätzen zuhause. Kunden empfing ich dort nicht. Ein zusätzlicher Ersatzraum wurde nicht gemietet. Nach Zugang der Genehmigung beauftragte ich die vereinbarten Innenarbeiten; sie dauerten vom 6. bis 14. August. Den Bürobetrieb nahmen wir am 17. August auf. Bei einer Genehmigung im Mai hätten die Handwerker nach damaliger mündlicher Auskunft Ende Mai Zeit gehabt. Eine schriftliche Terminreservierung gibt es nicht.

Tola Adebayo

Bestätigung vom 29. September: Die genannten Mietzahlungen von zusammen 840,00 EUR sind eingegangen und wurden nicht zurückgezahlt. Alfons Späth.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

16_Klageentwurf.docx

schriftverkehr-und-klage/16_Klageentwurf.docx

Klageentwurf Adebayo gegen Stadt Würzburg

ENTWURF – NICHT EINGEREICHT

Stand: 5. Oktober 2026

An das Landgericht Würzburg

Ottostraße 5, 97070 Würzburg

1 Parteien und Anträge

In dem Rechtsstreit der Tola Adebayo, Haselkornbogen 5, 97074 Würzburg, Klägerin,
Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Anja Weller, Weidenblütenweg 6, 97074 Würzburg,

gegen die Stadt Würzburg, vertreten durch den Oberbürgermeister, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg,
Beklagte,

wird beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 860,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag zu zahlen und die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. Der Streitwert beträgt 860,00 EUR.

Dieser Entwurf betrifft eine noch nicht erhobene Zivilklage. Das frühere Verfahren vor dem Verwaltungsgericht betraf die Erteilung einer Baugenehmigung. Ein gerichtliches Aktenzeichen wird mangels entsprechender Unterlage nicht erfunden. Die außergerichtliche Antwortfrist vom 12. Oktober ist am Entwurfstag noch nicht abgelaufen. Vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten, verwaltungsgerichtliche Verfahrenskosten und ein Feststellungsantrag werden nicht in den Zahlungsantrag aufgenommen.

2 Zuständigkeit und Beteiligtenstellung

Die Beklagte ist als kreisfreie Stadt selbst untere Bauaufsichtsbehörde nach Art. 53 BayBO. Die Klage richtet sich gegen sie wegen der Bearbeitung ihres eigenen Bauverfahrens, nicht gegen eine kreisangehörige Gemeinde wegen einer Entscheidung des Landratsamts. Die Verantwortung aus § 839 BGB trifft nach Art. 34 GG die Anstellungskörperschaft. Für den Amtshaftungsanspruch ist der ordentliche Rechtsweg eröffnet und gemäß § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG das Landgericht ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich sachlich zuständig. Die allgemeine Amtsgerichtsgrenze von 10.000 EUR ändert daran nichts. Sitz der Beklagten, Baugrundstück und Pflichtverletzung liegen in Würzburg; die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 17, 32 ZPO.

Die Klägerin ist Mieterin und Antragstellerin des für ihre eigene selbständige Tätigkeit vorgesehenen Büros. Sie macht ihren eigenen Vermögensschaden geltend. Eigentum am Gebäude wird nicht behauptet. Insbesondere wird der entgangene Beratungsgewinn nicht zu einem enteignungsrechtlichen Eingriff in Grundstückseigentum umgedeutet. Die Klage beruht auf der verletzten Amtspflicht zur zutreffenden und sachgerechten Bearbeitung ihres konkreten Antrags.

3 Vorhaben und Genehmigungserfordernis

Am 14. April beantragte die Klägerin, 42 Quadratmeter eines bislang unbeheizten Erdgeschosslagers am Haselkornbogen 5 in ein Büro mit zwei Arbeitsplätzen umzubauen und entsprechend zu nutzen. Das Gebäude besitzt drei Geschosse und sechs Einheiten. Beantragt waren eine 90 Zentimeter breite Öffnung in einer tragenden Innenwand mit berechnetem Sturz, technische Ausstattung und Heizung sowie die Nutzung als Aufenthaltsraum. Die zugehörigen Nachweise zu Statik, Belichtung, Lüftung und Brandschutz lagen vor. Am 17. April wurde die Vollständigkeit vermerkt. Es ging weder um einen Maschinenbetrieb noch um eine Produktionswerkstatt oder regelmäßigen Lieferverkehr.

Beweis: Antragsbeschreibung einschließlich behördlichen Vollständigkeitsnachtrags, Anlage K1;
Zeugnis der zuständigen Sachbearbeiterin Yasemin Kraus, zu laden über die Stadt Würzburg,

Bauaufsicht, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg. Die Bauakte wird hinsichtlich dieses Antrags und seiner Nachweise als konkret bezeichnete Behördenakte zur Beiziehung angeregt.

Art. 55 Abs. 1 BayBO bildet den Ausgangspunkt der Genehmigungspflicht. Die Klägerin übersieht die seit 2025 erweiterten Erleichterungen für Nutzungsänderungen nach Art. 57 Abs. 4 Nr. 1 BayBO nicht. Ihr Vorhaben erschöpft sich aber nicht in einer bauplanungsrechtlich gebietstypischen Umbenennung von Räumen: Neu entstehen Anforderungen an Aufenthaltsräume; zugleich wird die tragende Wand eines mehrgeschossigen Gebäudes baulich verändert. Die geltend gemachte Genehmigungsbedürftigkeit wird auf dieses konkrete Gesamtvorhaben gestützt. Die Erweiterung der Nutzungsänderungsfreiheit macht zusätzliche bauordnungsrechtliche Anforderungen nicht gegenstandslos. Vgl. Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Vollzugshinweise vom 4. Februar 2025, Nr. 8 Buchst. g, S. 12 f.

Das Grundstück liegt im unbeplanten bebauten Bereich mit Wohnen, Büros und kleineren Läden. Die Erschließung war gesichert. Die Nutzung blieb innerhalb des vorhandenen Gebäudes. Die spätere Genehmigung stellte für genau dieses unveränderte Vorhaben die Zulässigkeit nach § 34 BauGB und Art. 68 BayBO fest. Die Klägerin leitet die frühere Genehmigungsfähigkeit nicht allein aus einer später geänderten Rechts- oder Planungslage ab. Eine nachträgliche Planänderung oder zusätzliche tatsächliche Voraussetzung ist nicht dokumentiert. Die zwischen Antrag und Entscheidung in Kraft getretene BayBO-Änderung zum 1. Mai 2026 schafft für diese gewöhnliche Bürokonstellation keine hier tragende neue Erlaubnismöglichkeit.

4 Fehlerhafte Versagung und Abhilfe

Frau Kraus vermerkte am 12. Mai die interne Entscheidungsreife. Am 19. Mai lag ein Bescheidentwurf zur Unterschrift vor. Dieser übernahm aus einem anderen Vorgang einen Maschinen- und Lieferbetrieb, weil der Dateiname „Werkraum“ missverstanden und die Betriebsbeschreibung nicht erneut gelesen wurde. Der Bescheid vom 2. Juni, zugestellt am 5. Juni, versagte deshalb die Genehmigung wegen eines Vorhabens, das die Klägerin nicht beantragt hatte. Den tatsächlich beantragten Bürobetrieb behandelte er als nicht beantragt.

Beweis: Versagungsbescheid und Bearbeitungsvermerk vom 28. Juli, Anlagen K2 und K4; Zeugnis von Yasemin Kraus sowie Wolfram Reuther, jeweils zu laden über die Bauaufsicht. Der Vermerk ist eine nachträgliche Rekonstruktion der Vorgänge und wird als solche eingeführt.

Am 17. Juni erhob die Prozessbevollmächtigte Verpflichtungsklage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg und machte den Widerspruch zwischen Antrag und Bescheid geltend. Der bestätigte elektronische Eingang erfolgte um 14:08 Uhr. Die Behörde sagte Prüfung bis Ende der folgenden Woche zu. Am 23. Juni erkannte sie die Zuordnungsfrage, gab jedoch die angekündigte Rückmeldung nicht. Die Bevollmächtigte erinnerte am 30. Juni telefonisch und am 7. Juli schriftlich. Die erneute Ortsprüfung erfolgte erst am 21. Juli und brachte keine neue Anforderung. Am 3. August wurde der ablehnende Bescheid aufgehoben und das unveränderte Vorhaben genehmigt; die Zustellung an die Bevollmächtigte erfolgte am 4. August.

Beweis: Bestätigung der Klageeinreichung, Bearbeitungsvermerk und Abhilfebescheid, Anlagen K3 bis K5. Die elektronische Eingangsbestätigung kann bei Bestreiten aus der anwaltlichen Handakte vorgelegt werden. Es wird keine bereits vorliegende gerichtliche Haftungsfeststellung behauptet. Nach der Abhilfe wurde die Hauptsache für erledigt erklärt. Über dortige Kosten wird in jenem Verfahren entschieden; sie werden nicht doppelt beansprucht.

5 Rechtmäßiger Ablauf und Ausbaumöglichkeit

Die Klägerin hatte seit 1. Juni eine feste Mietbindung von monatlich 420,00 EUR. Die Umgestaltung durfte nach dem Mietvertrag und dem öffentlich-rechtlichen Verfahrensstand erst nach Freigabe beginnen. Herr Fridolin Aumüller hatte am 13. Mai telefonisch ein konkretes, von Genehmigung und

anschließendem Bauauftrag abhängiges Zeitfenster genannt: Genehmigung bis 20. Mai, Beginn am 22. Mai, Elektro und Heizung am 26./27. Mai, Fertigstellung bis 29. Mai mit Puffer bis 31. Mai. Die Klägerin erklärte telefonisch ihre entsprechende Absicht. Eine schriftliche Terminreservierung gegenüber der Klägerin bestand nicht. Der Unternehmer hielt die bedingte Kapazitätsplanung intern im Kalender fest. Die formelle Schlüsselübergabe an die Klägerin war erst für den 1. Juni vereinbart und erfolgte auch erst dann. Daneben hatte Herr Aumüller am 14. Mai unmittelbar mit dem Vermieter vereinbart, dass dieser nach Vorlage der Genehmigung an den Bautagen ab 22. Mai auf- und abschließen würde. Damit war lediglich der Handwerkerzugang, keine vorzeitige Schlüsselüberlassung oder Büronutzung der Klägerin gemeint. Materialien und berechneter Sturz waren verfügbar. Die Schlussrechnung über insgesamt 8.000,00 EUR hätte Ende Mai gestellt werden können. Tatsächlich wurde derselbe Leistungsumfang nach der Genehmigung vom 6. bis 14. August ausgeführt.

Beweis: Mietvertrag und Zahlungs-/Nutzungsnachweis, Anlagen K6 und K8; neue Terminbestätigung, Anlage K11; Zeugnis des Fridolin Aumüller und des Milan Arendt, beide zu laden über Aumüller Ausbau, Schilfkornweg 16, 97076 Würzburg; Zeugnis der Jana Rebhuhn, Rebhuhn Elektrotechnik, Kornmalvenweg 3, 97076 Würzburg, zu ihrem reservierten Termin. Zum gesondert vereinbarten Handwerkerzugang wird außerdem Zeugnis des Alfons Späth, Haselkornbogen 7, 97074 Würzburg, angeboten. Die nachgereichte Bestätigung konkretisiert die schon zuvor erwähnte mündliche Verfügbarkeit durch einen internen Kalendereintrag und benannte Mitarbeiter; eine damals erteilte schriftliche Reservierung wird weiterhin nicht behauptet.

Die Klägerin behauptet, bei inhaltlich richtiger Prüfung des seit 12. Mai entscheidungsreifen Antrags hätte die Beklagte spätestens am 20. Mai genehmigen und die Entscheidung bekannt geben können. Das ist keine gesetzliche starre Bearbeitungsfrist und folgt nicht allein aus dem Wunsch der Klägerin. Maßgeblich sind die bereits erreichte Entscheidungsreife und der tatsächlich am 19. Mai zur Zeichnung vorliegende Entwurf. Die noch ausstehende Schlusskontrolle wird nicht verschwiegen. Deren bei richtiger Zuordnung nötiger Umfang und Dauer sind streitig. Die Beklagte kann derzeit keinen zusätzlichen materiellen Ablehnungsgrund nennen, rekonstruiert aber keinen sicheren hypothetischen Zeichnungstag.

Beweis: Anlagen K4 und K14; Zeugnis der genannten Bearbeiter zu offen gebliebenen Kontrollschritten. Zur konkreten technischen Ausführbarkeit bis Ende Mai wird bei substantiiertem Bestreiten ergänzend ein Bausachverständigengutachten auf Grundlage der eingereichten Planung und der festgestellten Personal-/Materialverfügbarkeit angeboten. Ein Sachverständiger soll keine unbekannten behördlichen Terminentatsachen ersetzen.

6 Konkreter entgangener Auftrag

Am 11. Mai hatte die Formblatt Innenräume GmbH ein zusammengehörendes Paket aus zwei Material- und Farbberatungen am 12. Juni und 10. Juli zu 1.080,00 EUR netto fest beauftragt. Es handelte sich um Büro- und Beratungstätigkeit, nicht um die vom Bescheid fälschlich angenommene Werkstatt. Ein abgeschlossener Raum war wegen vertraulicher noch unveröffentlichter Entwürfe vereinbart. Die Kundin verfügte wegen ihres eigenen Ladenumbaus über keinen geeigneten Besprechungsraum. Ein offener Ausweichplatz oder eine Videokonferenz war nicht akzeptiert. Die Klägerin hätte die Arbeit persönlich erbringen können; es fehlte die vereinbarte nutzbare Räumlichkeit.

Als am 8. Juni feststand, dass der Ausbau noch nicht begonnen hatte und der erste Termin nicht stattfinden konnte, beendete die Kundin das Paket aufgrund der vereinbarten Terminregelung ohne Vergütung. Die zweite Beratung setzte die erste voraus. Ein anderes Büro erhielt am 9. Juni den Auftrag. Die Termine wurden bei der Klägerin nicht nachgeholt; weder eine Stornopauschale noch ein Honorar für Vorarbeiten wurde gezahlt. Es gab keinen ersetzenden vergüteten Auftrag. Die eigenen allgemeinen Bürovorbereitungen der Klägerin führten zu keiner zusätzlichen Einnahme.

Beweis: Bestätigung der Kundin, Anlage K10; Zeugnis der Aurelia Gharbi, zu laden über Formblatt Innenräume GmbH, Rosmarinlaubenweg 4, 97074 Würzburg, zu Vertrag, Terminabhängigkeit, Absagegrund, fehlender Nachholung und Zahlung; persönliche Anhörung der Klägerin zur Durchführungsmöglichkeit und zu Ersatzaufträgen. Die Kundin bestätigt freigegebenes Budget und Zahlungsfähigkeit. Damit wird kein bloßer Umsatzplan eines noch nicht eröffneten Betriebs vorgelegt.

Die Beklagte darf nach Ersatzräumen und Teilrettung des Auftrags fragen. Die Klägerin trägt vor, ihre Wohnung habe keinen abgeschlossenen geeigneten Besprechungsraum geboten; eine andere bezahlte Ersatzanmietung ist nicht erfolgt. Der Vertrag verpflichtete die Kundin nicht, auf ein offenes oder fernmündliches Format auszuweichen. Ob eine rechtzeitig verfügbare zumutbare Alternative bestand, bleibt gegebenenfalls anhand eines konkreten Angebots zu prüfen. Eine beliebige theoretische Raumverfügbarkeit irgendwo in der Stadt beweist noch keine zumutbare Rettungsmöglichkeit vor dem festgelegten Freigabetermin.

7 Anspruchsgrund und Schadensvergleich

Die Beklagte verletzt schuldhaft die der Klägerin geschuldete Amtspflicht zur zutreffenden Bescheidung, § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG. Der Fehler war bei einfacher Lektüre der richtigen Betriebsbeschreibung vermeidbar. Die Pflicht schützt die Antragstellerin gerade auch vor wirtschaftlichen Nachteilen, die durch ein rechtswidriges Verhindern der beantragten Nutzung entstehen. Der maßgebliche Vergleich ist die rechtzeitige rechtmäßige Bescheidung, nicht eine Garantie des geschäftlichen Erfolgs. Vgl. BGH, Urteil vom 25. Oktober 2007 – III ZR 62/07, Rn. 10–13. Die spätere Genehmigung ist hierfür ein gewichtiges Beweismittel, aber kein Ersatz für die Prüfung des damals möglichen Ablaufs.

Die Klägerin ersetzt ihre frühere Aufstellung von 880,00 EUR vollständig. Die ursprüngliche Forderung vom 30. September ist als Anlage K9 beigelegt; die ausdrücklich ersetzende neue Berechnung vom 2. Oktober wurde der Beklagten mit Anlage K13 übermittelt. Die fixe Miete von 840,00 EUR für Juni und Juli fällt im tatsächlichen und im hypothetischen Verlauf gleichermaßen an. Sie wird nicht nochmals als Schaden addiert. Gewerbliche Mieten bilden nicht schon deshalb eine zusätzliche Vermögenseinbuße, weil die Räume vorübergehend nicht wie geplant nutzbar waren. Entscheidend ist hier der konkret belegte Ausfall eines Auftrags.

Von 1.080,00 EUR Nettohonorar sind 180,00 EUR netto ersparte Fremddruckkosten für die nicht hergestellten Materialmappen abzuziehen. Die Klägerin stützt diesen Betrag auf das damalige Angebot von Otmar Selim, Druckerei Papierfächer, Malvenlaubenweg 8, 97076 Würzburg, dessen Zeugnis zu Preisangebot und Nichtbestellung angeboten wird. Die Kundin kennt nur die Kalkulationsangabe der Klägerin und wird dafür nicht als unmittelbare Zeugin des Druckangebots benannt. Weitere variable Fremdkosten wären nach dieser Kalkulation nicht angefallen. Die eigene Arbeitsleistung begründet keinen fiktiven zu zahlenden Lohnabzug; tatsächlich erzielte Ersatzverdienste wären jedoch zu berücksichtigen und werden verneint.

Damit verbleiben 900,00 EUR entgangener Deckungsbeitrag nach §§ 249, 252 BGB. Umsatzsteuer auf eine nicht erbrachte Leistung wird nicht beansprucht. Bei planmäßiger Fertigstellung wären nach Vorlage der Schlussrechnung 8.000,00 EUR zum 1. Juni abgerufen worden. Hierfür wären bei sechs Prozent jährlich für Juni und Juli 80,00 EUR reguläre Zinsen angefallen. Tatsächlich zahlte die Klägerin nur 40,00 EUR Bereitstellungszinsen. Die ersparten 40,00 EUR werden abgezogen. Der Antrag beläuft sich folglich auf 860,00 EUR.

Beweis: Bankabrechnung und ergänzende Finanzierungsbestätigung, Anlagen K7 und K12; Zeugnis der Beate Heckenast, zu laden über Genossenschaftliche Musterbank Mainlaub eG, Buchenfächerweg 10, 97070 Würzburg. Die Bankauskunft bestätigt die Konditionen, nicht den hypothetischen Fertigstellungstag. Die Rechnung lautet vollständig: rechtmäßiger Verlauf 1.080,00 EUR Einnahme abzüglich 180,00 EUR Druck und 80,00 EUR Kreditzinsen gleich 820,00 EUR; tatsächlicher Verlauf

keine Einnahme und 40,00 EUR Bereitstellung gleich minus 40,00 EUR. Der Unterschied beträgt 860,00 EUR. Identische Fixkosten sind aus beiden Seiten herausgekürzt.

8 Rechtsschutz und Schadensminderung

Die Klägerin erhob am 17. Juni innerhalb der durch Zustellung am 5. Juni ausgelösten Monatsfrist Verpflichtungsklage. Nach Art. 12 Abs. 2 AGVwGO war in dieser Bausache grundsätzlich unmittelbar zu klagen; ein zusätzliches Widerspruchsverfahren wird nicht behauptet. Sie forderte Abhilfe und ließ nach der angekündigten, dann ausgebliebenen Prüfung mehrfach nachfassen. Es trifft daher nicht zu, sie habe die Versagung widerspruchslos hingenommen.

Ein Antrag nach § 123 VwGO wurde nicht gestellt. Für § 839 Abs. 3 BGB bleibt zu prüfen, ob ein solcher zumutbarer Antrag den konkret eingeklagten Schaden hätte verhindern können. Das Beratungspaket war bereits am 8. Juni insgesamt entfallen und am 9. Juni anderweitig vergeben. Ein erst bei Klageerhebung am 17. Juni beantragter Eilrechtsschutz hätte diesen Verlust nicht ohne Weiteres rückgängig gemacht. Auch ein sofortiger Antrag nach Zustellung am 5. Juni hätte Genehmigung, Ausbau und Rückgewinnung des festen Termins rechtzeitig ermöglichen müssen. Eine sichere Eilentscheidung innerhalb dieses engen Ablaufs wird nicht unterstellt. Für die bereits früher fehlende rechtzeitige Entscheidung sind die im Mai erreichte Entscheidungsreife und die konkreten Kenntnismöglichkeiten der Klägerin gesondert zu würdigen.

Die Klägerin darf nicht allein deshalb mit einem Mitverschulden belastet werden, weil sie vor Erteilung der Genehmigung einen Mietvertrag abschloss. Die individuellen Risiken des festen Mietbeginns und der Kundenbindung sind gleichwohl nach § 254 BGB zu betrachten. Hier verlangt sie keine grenzenlose Übernahme aller Betriebsrisiken. Sie benennt einen konkreten Auftrag, zieht ersparte Kosten ab und legt die unsichere hypothetische Entscheidung bis 20. Mai offen. Sollte das Gericht eine rechtmäßige Bekanntgabe erst zu einem späteren Zeitpunkt feststellen, wären Ausbautermin und Auftragserhalt neu zu beurteilen; der beantragte Betrag folgt nicht automatisch aus dem bloßen Fehler des Ablehnungsbescheids.

Eine realisierbare anderweitige Ersatzmöglichkeit für diesen Schaden ist nicht festgestellt. Weder Vermieter noch Kundin haben eine zugesagte Pflicht zur Beschaffung der Baugenehmigung übernommen. Ein anwaltliches Fehlverhalten wird durch den bewussten Verzicht auf einen angesichts des bereits verlorenen Pakets zweifelhaften Eilantrag nicht ohne konkrete Kausalitätsprüfung behauptet.

9 Zinsen und Umfang des Entwurfs

Der Zinsantrag folgt aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB. Er beginnt erst am Tag nach einer tatsächlichen künftigen Zustellung. Neun Prozentpunkte für Entgeltforderungen werden nicht verlangt. Die Genehmigung ist erteilt; dieser Entwurf verfolgt nur den neu berechneten, früher noch nicht verlangten konkreten Vermögensnachteil. Eine Zahlung auf die bisherige oder neue Forderung ist nicht erfolgt.

Anja Weller

Rechtsanwältin

Entwurfssfassung ohne Unterschrift und ohne Einreichung

10. Anlagenverzeichnis

K1: Betriebsbeschreibung, Wandöffnung und Vollständigkeitsvermerk

Datei: 02_Antragsbeschreibung.docx

K2: Versagung aufgrund eines nicht beantragten Maschinenbetriebs

Datei: 03_Versagungsbescheid.docx

K3: Bestätigung der rechtzeitig erhobenen Verpflichtungsklage

Datei: 04_Klage.eml

K4: Entscheidungsreife, Zuordnungsfehler und Abhilfebearbeitung

Datei: 05_Bearbeitungsvermerk.docx

K5: Genehmigung des unveränderten Vorhabens vom 03.08.2026

Datei: 06_Abhilfe_Genehmigung.docx

K6: Feste Raummiete ab Juni

Datei: 07_Mietvertrag.docx

K7: Tatsächlich berechnete Bereitstellungszinsen

Datei: 08_Bankabrechnung.docx

K8: Mietzahlungen, Zwischennutzung und tatsächlicher Ausbau

Datei: 09_Zahlungsnachweis.docx

K9: Ursprüngliche, nun ersetzte Forderungsberechnung

Datei: 10_Forderung.eml

K10: Bestätigung eines entfallenen verbindlichen Beratungspakets

Datei: schriftverkehr-und-klage/11_Kundenauftrag.eml

K11: Konkrete damalige Handwerkerverfügbarkeit

Datei: schriftverkehr-und-klage/12_Ausbaukapazitaet.eml

K12: Zinsen bei planmäßigem Abruf und tatsächliche Bereitstellung

Datei: schriftverkehr-und-klage/13_Finanzierungsvergleich.eml

K13: Ersetzende Differenzberechnung über 860,00 EUR

Datei: schriftverkehr-und-klage/14_Neuberechnung.pdf

K14: Einwendungen zu Zeitpunkt, Kundenabsage und Eilrechtsschutz

Datei: schriftverkehr-und-klage/15_Antwort_Stadt.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

14_Neuberechnung.pdf

schriftverkehr-und-klage/14_Neuberechnung.pdf

Rechtsanwältin Anja Weller
Weidenblütenweg 6, 97074 Würzburg

An die Stadt Würzburg, Rechtsstelle
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

02.10.2026

Adebayo – ersetzende Schadensberechnung

Sehr geehrte Frau Holler,

die Forderung vom 30. September wird nach ergänzender Prüfung durch eine Forderung von 860,00 EUR ersetzt. Die damalige Aufstellung enthielt 840,00 EUR Miete und 40,00 EUR Bereitstellungszinsen. Die Miete wäre jedoch bei rechtmäßiger Nutzung ebenso angefallen. Meine Mandantin kann sie nicht ohne Weiteres als zusätzlichen Vermögensabfluss ansetzen. Ebenso sind bei dem ursprünglich geplanten Kreditabruf ersparte reguläre Zinsen zu berücksichtigen.

Neu liegt die Bestätigung der Formblatt Innenräume GmbH vor. Sie hatte am 11. Mai zwei zusammengehörende Beratungen am 12. Juni und 10. Juli für insgesamt 1.080,00 EUR netto fest beauftragt. Der Auftrag entfiel am 8. Juni, weil das zugesagte abgeschlossene Büro mangels Genehmigung und Ausbau nicht verfügbar war. Eine Nachholung, Vergütung oder Ersatzbuchung gab es nicht. Die zunächst allein auf Raumkosten gerichtete Forderung beruhte darauf, dass meine Mandantin die geschäftliche Absage noch nicht schriftlich vorlegen konnte. Nun wird ausdrücklich der entgangene Deckungsbeitrag geltend gemacht; eine zusätzliche Erstattung der Mieten wird nicht verlangt.

Vom Honorar sind 180,00 EUR netto nicht angefallene Fremddruckkosten abzuziehen. Meine Mandantin hatte hierfür ein Angebot von Otmar Selim, Druckerei Papierfächer, erhalten. Die Mappen wurden nicht bestellt; der Anbieter kann Preis und fehlende Lieferung bestätigen. Weitere umsatzabhängige Fremdkosten waren bei diesem Paket nicht vorgesehen. Ihre eigene Zeit konnte meine Mandantin für allgemeine Bürovorbereitung nutzen; eine andere vergütete Arbeit ersetzte die ausgefallenen Sitzungen nicht.

Damit ergibt sich zunächst ein ausgefallener Deckungsbeitrag von 900,00 EUR. Bei planmäßigem Abruf wären 80,00 EUR Kreditzinsen angefallen, tatsächlich entstanden 40,00 EUR Bereitstellung. Diese Ersparnis von 40,00 EUR wird abgezogen. Es verbleiben 860,00 EUR. Die Vorsteuer aus nicht hergestellten Druckmappen und Umsatzsteuer auf nicht erbrachte Beratungen werden nicht als Schaden beansprucht.

Herr Aumüller bestätigt das konkrete Ausbauzeitfenster bei einer Genehmigung bis 20. Mai. Ihr eigener Vermerk bezeichnet den Antrag seit 12. Mai als entscheidungsreif; am 19. Mai lag bereits ein Entwurf zur Unterschrift vor, allerdings mit dem fremden Maschinenbetrieb. Bitte erläutern Sie deshalb konkret, welche sachlichen Kontrollschritte bei richtiger Zuordnung noch bis nach dem 20. Mai erforderlich gewesen wären. Wir behaupten keine gesetzliche Genehmigungsfrist bis zu unserem Wunschtermin.

Die gesetzte Antwortfrist bis 12. Oktober bleibt bestehen. Verwaltungsgerichtliche Kosten sind weiterhin nicht Gegenstand dieser Forderung.

Mit freundlichen Grüßen
Anja Weller
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

15_Antwort_Stadt.pdf

schriftverkehr-und-klage/15_Antwort_Stadt.pdf

Stadt Würzburg, Rechtsstelle
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

An Rechtsanwältin Anja Weller
Weidenblütenweg 6, 97074 Würzburg

05.10.2026

Adebayo – neue Forderungsgrundlage und offene Kausalität

Sehr geehrte Frau Weller,

wir nehmen zur Kenntnis, dass Ihre Mandantin nun 860,00 EUR aus einem ausgefallenen konkreten Auftrag verlangt und die frühere Addition von Mietaufwand und Bereitstellungszinsen ersetzt. Die zusätzliche Kundenbestätigung und der Finanzierungsvergleich werden berücksichtigt. Die ursprüngliche Forderung bleibt zur Dokumentation der Entwicklung in der Akte.

Der Zuordnungsfehler im Versagungsbescheid und die unveränderte Genehmigung vom 3. August werden nicht in Abrede gestellt. Auch die Vorbereitung eines Entwurfs am 19. Mai ist dokumentiert. Daraus folgt aus unserer Sicht jedoch nicht schon, dass bei richtiger Bearbeitung bis zum 20. Mai unterschrieben und bekannt gegeben worden wäre. Die abschließende Kontrolle war noch offen. Aus dem Kalender lässt sich deren hypothetischer Ablauf nicht verlässlich rekonstruieren. Wir können derzeit keinen zusätzlichen materiellen Ablehnungsgrund benennen, der bei der Augustprüfung festgestellt worden wäre.

Zur neuen Kundenforderung fragen wir, weshalb keine andere geeignete Besprechungsmöglichkeit verwendet werden konnte und ob der Auftrag trotz der Versagung wenigstens teilweise hätte erhalten werden können. Ebenso bedarf die Höhe der ersparten Druckkosten einer Bestätigung durch den Anbieter; die Kundin hat dazu ausdrücklich keine eigene Kenntnis. Ihre neue Berechnung berücksichtigt zwar die regulären Kreditzinsen. Auch weitere ersparte Ausgaben oder tatsächliche Ersatzaufträge wären jedoch einzubeziehen.

Die Verpflichtungsklage vom 17. Juni und Ihre Erinnerungen sind bekannt. Ob ein früher oder zusätzlich beantragter vorläufiger Rechtsschutz den Schaden hätte vermeiden können, bleibt rechtlich und tatsächlich zu prüfen. Allein aus der späteren Abhilfe ergibt sich keine Entscheidung über den Zahlungsanspruch. Die Erklärung der Erledigung im Verwaltungsprozess wird in diesem Schreiben weder angegriffen noch kostenrechtlich bewertet.

Eine Anerkennung des Betrags ist damit nicht verbunden. Eine abschließende Stellungnahme innerhalb der laufenden Antwortfrist wird vorbereitet. Die vorhandenen Bearbeitungsvermerke werden unverändert aufbewahrt; eine nachträgliche sichere Rekonstruktion des hypothetischen Zeichnungstags liegt nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen
Gertraud Holler
Rechtsstelle